« Environnement fiscal 2/2 »

Les frais de l'assurance vie

- **Sur versement** : versement × taux ; investi = versement − frais
- **De gestion** : épargne gérée × taux annuel
- **D'arbitrage** : montant arbitré × taux (multisupport)
- Taux fixés au contrat : les lire avec le client

La clause bénéficiaire

- Rangs : « **à défaut** » ; dernier rang « mes héritiers »
- « **Nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales** »
- **Nominative** pour un concubin, un ami : nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse
- **Pourcentages**, jamais de montants ; jamais de « ou » sans ordre
- « Mon conjoint » : apprécié au jour du décès
- **Acceptation** : plus de rachat ni de changement sans l'accord du bénéficiaire

La fiscalité au décès

- **Primes avant 70 ans** : 152 500 € par bénéficiaire (tous contrats), puis 20 % jusqu'à 700 000 € de part taxable, 31,25 % au-delà
- **Primes après 70 ans** : droits de succession sur les primes au-delà de 30 500 € (global) ; gains exonérés
- **Conjoint, partenaire de Pacs** : exonérés
- Capital **hors succession**, sauf primes manifestement exagérées

La sortie en rente

- **Viagère** : jusqu'au décès ; capital aliéné ; réversion possible
- **Certaine** : durée fixée, puis s'arrête
- **Annuités garanties** : viagère avec un minimum d'annuités
- **Fraction imposable** : 70 % avant 50 ans · 50 % de 50 à 59 · 40 % de 60 à 69 · 30 % dès 70 ans

CGI art. 990 I, 757 B, 158-6 ; montants à vérifier chaque année